

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1544/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นาย วิมล บุญธรรม

จำเลย

นายวิมล บุญธรรม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา
43,78,157,160 วรรคสอง พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42,43,64 ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 43,64 จำคุก 20 วัน ตามพระ
ราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 จำคุก 1 เดือน และตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 และตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.
2522 มาตรา 43,157 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 ซึ่งเป็นบท
หนักจำคุก 4 ปี รวมจำคุก 4 ปี 1 เดือน 20 วันจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 25 วัน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (สำนวนตอน 2
อันดับ 13 แผ่นที่ 2,13)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 250,000 บาท (สำนวนตอน 2 อันดับ 5แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้
ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี 25 วัน เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ในชั้นนี้จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยในระหว่างฎีกา จึงไม่
อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้
ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี 25 วัน เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ในชั้นนี้จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยในระหว่างฎีกา จึงไม่
อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ